رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦١٦٧ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٥٥٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٢٣هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - مهن حرة - مكتب استقدام خارجي - إيقاف التعامل - بيع تأشيرات عمل موسمية- إقرار - نطاق حجية الإقرار - انتفاء البينة - الإخلال بضمانة التحقيق - حرمة الملكية الخاصة - أثر كون الأصل براءة الذمة على قاعدة الأصل في القرارات الإدارية الصحة.

مُطالبة المدّعية (مكتب استقدام) إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف التعامل معها - استناد القرار محل الدعوى إلى قيام المدعية ببيع تأشيرات عمل موسمية على حجاج بناءً على إقرارهم بشراء التأشيرات من المدعية - إقرار الحجاج بشراء التأشيرات من المدعية حجة قاصرة عليهم - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت قيام المدعية ببيع التأشيرات، أو قيامها بالتحقيق مع المدعية - تعيب القرار محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا".

- قول الرسول ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).
- القاعدة الفقهية: (البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة).
- المواد (٧، ١٨، ١٩، ٣٩) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

الوَقَائِع

تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة جاء فيها: طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٩٥٣٤١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٨هـ المتضمن إيقاف التعامل مع موكلته، حيث ثبت مخالفتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، واستبعادها من قائمة المكاتب التي يتعاقد معها؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) وتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩هـ في مادته الأولى الفقرة التاسعة. وذكر بأنه تم تقديم الاعتراض بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤١هـ، وأن القرار محل الاعتراض قد صدر بناءً على توصية من لجنة النظر في مخالفات اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، عملاً بنص المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنظيمية. وذكر أن التوصية الصادرة من لجنة النظر قد صدرت بالمخالفة للائحة التنظيمية، وللأنظمة المرعية وللسوابق القضائية، فتكون توصيتها مشوبة بعيب البطلان. وبيان تلك المخالفات، مخالفة التوصية الصادرة من لجنة النظر في مخالفات اللائحة

التنظيمية لنص المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية، حيث تنص تلك المادة على أنه تتولى وزارة العمل الإدارة العامة للتفتيش التحقيق في مخالفات اللائحة التي يضبطها مفتشو الوزارة في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة أو المخالفات التي تحيلها هيئة الرقابة والتحقيق والجهات الأخرى. وبين وكيل المدعية أن منطوق المادة يوجب على الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل القيام بالتحقيق في مخالفات اللائحة التي يتم ضبطها قبل إحالتها للجنة النظر وإبداء التوصية فيها. وأضاف بأن الإدارة العامة لم تقم بالتحقيق في المخالفة التي تم ضبطها بخصوص موكلته بل اكتفت الإدارة العامة للتفتيش في بناء محضرها على أقوال مرسلة. وذكر بأن هذه الأقوال غير صحيحة، وإجراء التحقيق كما أوضحته المحكمة الإدارية بأن التحقيق في القضية يقتضي استدعاء اللجنة لمن تعلقت بهم القضية والسماع لأقوالهم ودفوعهم، وذلك تحقيقاً للضمانة العدلية، وإعمالاً للمتطلب النظامي المنصوص عليه في المادة السابقة. وأضاف بأن الإدارة العامة للتفتيش لم تستدع موكلته ولم تناقشها، ولم تسمع دفوعها وأسانيدها، فيكون القرار محل الاعتراض والمبني على توصية لجنة النظر في مخالفات اللائحة التنظيمية والمبني على التحقيق الصادر من الإدارة العامة للتفتيش باطلاً. وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بمخالفة المدعى عليها نص المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية؛ لعدم استدعاء موكلته وسماع أقوالها ودفوعها. وبعد قيد الصحيفة دعوى إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها على نحو ما هو موضح في محاضر ضبط جلستها، حيث تمسك وكيل المدعية بما جاء في

صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية جاء فيها: أن القرار الوزاري رقم (٢٦٥٨) وتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ محل الدعوى، والصادر بحق المدعية كان مستنداً لتوصية لجنة النظر في مخالفات اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والمنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنظيمية للأعمال المؤقتة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ، وأن القرار الوزاري محل الدعوى كان وفقاً للإجراءات النظامية المنصوص عليها في اللائحة المشار إليها أعلاه. وذكر بأن الوزارة التزمت بالصلاحيات المخولة لها نظاماً، وختم ممثل المدعى عليها مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. بعد ذلك توالت الجلسات، حيث طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تزويدها بنسخة من محاضر الضبط والتحقيق وجميع مستندات القرار محل الدعوى، بعد ذلك قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها: بأن القرار محل الطعن صادر ضد شركة (س) ولا علاقة للمدعية به للمطالبة بإلغائه، لا سيما وأن محاضر التحقيق قد تم إجراؤها مع المخالفين الموسميين والمستقدمين من تلك الشركة، وبين أن القرار محل الدعوى قد استند إلى توصية لجنة النظر في مخالفة اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والمنصوص عليها في المادة (١٨) من اللائحة التنظيمية للأعمال المؤقتة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ، كما نصت الفقرة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ على: "إيقاف التعامل مع المكاتب الخارجية

التي تثبت مخالفتها الأنظمة واللوائح والتعليمات واستبعادها من قائمة المكاتب التي يتعاقد معها". وذكر بأن إيقاف التعامل مع المكاتب الخارجية لا يعني وجوب التحقيق؛ وذلك لعدم سلطة الوزارة عليها؛ مما يتعذر معه التحقيق معها لوجودها في دول لها قوانينها ونظمها الخاصة. وأضاف بأن الوزارة التزمت بالصلاحيات المخولة لها نظاماً. بعد ذلك قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: أن القرار محل دعوى الإلغاء والصادر من الجهة المدعى عليها برقم (٩٥٣٤١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٨هـ قد صدر ضد كل من شركة (س) بصفة أصلية، وضد موكلته شركة (ن). ثانياً: لقد قامت شركة (س) بإقامة دعوى إلغاء ضد الجهة المدعى عليها أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وقد قضت الدائرة بإلغاء الفقرة الثالثة من القرار الإداري رقم (٩٥٣٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٨هـ والمتعلق بمنع شركة (س) من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال المؤقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات. ثالثاً: وحيث إن العقوبة قد تم إلغاؤها عن الأصيل؛ فبالتالي تزول عن التابع، حيث تم إلغاء العقوبة عن شركة (س) لعدم ثبوت ارتكاب المخالفة؛ وبالتالي تكون المخالفة غير ثابتة أيضاً في حق موكلته شركة (ن). رابعاً: وعلى سبيل الاحتياط؛ فإن ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن إيقاف التعامل مع المكاتب الخارجية لا يعني وجوب التحقيق لعدم وجود سلطة للوزارة عليها؛ فمردود عليه من عدة نقاط: -لقد ورد لفظ التحقيق بصفة عامة شاملة؛ وعليه فيجب على المدعى عليها كلما أرادت توقيع العقاب أن تجري التحقيق، وأن تتوصل من خلال هذا التحقيق إلى إدانة الشركة التي

يتم توقيع العقاب عليها، وما يؤكد على ذلك هو الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الثالثة بالرياض في القضية رقم (٤٦٢٨) لعام ١٤٤١هـ والمقامة من شركة (...) والمؤيدة من محكمة الاستئناف في القضية رقم (٤٦٢٨) والقاضي منطوقه: بإلغاء الفقرة (٦) من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٩٦٠٧٤) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٨هـ. -إن الغرض من التحقيق هو إثبات أن الشركة قد ارتكبت المخالفة، وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقم بإجراء التحقيق مع شركة (س)؛ وعليه تكون عجزت الجهة المدعى عليها عن إثبات المخالفة في حق شركة (ن) التي تعاملت معها موكلته، وإذا كانت المخالفة غير ثابتة في حق الشركة التي تعاملت معها موكلته، فتكون المخالفة غير ثابتة في حق موكلته من باب أولى. خامساً: إن ما قامت به الجهة المدعى عليها لهو مخالف للسوابق القضائية في قضاء ديوان المظالم، ومن ذلك -على سبيل المثال- الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ من الدائرة الإدارية الثامنة عشرة بالمحكمة الإدارية بالرياض في الدعوى رقم (٣٥٠٣) لعام ١٤٤١هـ، والمؤيد بالحكم الصادر من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بالدعوى رقم (١١٠) لعام ١٤٤٢هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أن القرار محل الطعن صادر ضد شركة (د) ولا علاقة للمدعية به للمطالبة بإلغائه، لا سيما وأن محاضر التحقيق قد تم إجراؤها مع المخالفين الموسميين والمستقدمين على تلك الشركة. ومن جهة أخرى فإن القرار محل الدعوى قد استند إلى توصية لجنة النظر في مخالفة اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية المشكلة بالقرار

الوزاري رقم (٤٦٠٧٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٧هـ والمنصوص عليها في المادة (١٨) من اللائحة التنظيمية للأعمال المؤقتة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ. وباطلاع وكيل المدعية على مذكرة ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة تضمنت: أن ما ورد في مذكرة ممثل المدعى عليها غير صحيح، فالقرار المطعون عليه رقم (٩٥٣٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ يخص شركة (س) وكذلك شركة (ن) فيما تضمنه من فقرات، وقد صدر الحكم من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بإلغاء القرار الصادر ضد شركة (س) وعدم ثبوت المخالفة في حق الشركة الأساسية المرتبطة بموكلته، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة بإلغاء القرار المطعون فيه في حق شركة (س) وهو نفس القرار الصادر ضد موكلته ومرتبط بها بارتباطه بشركة (س). ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.

الأسباب

وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٩٥٣٤١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٨هـ فيما تضمنه في الفقرة الرابعة من إيقاف التعامل مع مكتب (ن)؛ وعليه تكون الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً

وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، واختصاص هذه الدائرة نوعياً استناداً لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن القبول الشكلي للدعوى، وبما أن القرار صدر بتاريخ ١٤٤١/٥/١٨هـ، وعلمت به المدعية في ١٤٤١/٥/٢٠هـ، ثم تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ؛ مما تكون معه الدعوى قد رفعت خلال الأجل المحدد نظاماً مع استيفائها سائر شروط قبولها شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان مضمون القرار المطلوب إلغاؤه من المدعية ينطوي على إيقاع عقوبة غرامة مالية وحرمان من العمل وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية؛ فإن دلالة ذلك أن الوصول إلى إدانة المدعية بالمخالفة المنسوبة إليها ومن ثم إصدار القرار بإيقاعها يمس حقاً مهماً هو حق الملكية المصانة شرعاً ونظاماً، إذ جاء في المادة (٧) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ أن: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظائف اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية"، وفي المادة (١٨): "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها..."، وأكدت المادة (١٩) تشديداً على رعاية هذا الحق أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي؛ وذلك استمداداً من قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾، وقول الرسول ﷺ: "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن دماءكم وأموالكم عليكم

حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا..."؛ ومن ثم فإن التوقي لرعاية هذا الحق وصيانته يتحقق بأن يكون إيقاع عقوبة الغرامة على ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الملكية الخاصة من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى. وفي سبيل ذلك جاء النص صريحاً في النظام الأساسي للحكم بمادته (٣٩) بأن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، وتلكم القاعدة الجليلة عنوانها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) يقابلها في باب الجزاءات الإدارية (لا مخالفة ولا جزاء إلا بنص)، ويتحقق ذلك كلما كان قرار العقوبة والجزاء قد نتج عن تطبيق صحيح لأحكام الشرع والنظام، ومؤسساً على الضمانات الأساسية التي بتكاملها يتحقق مطلب العدالة، ابتداءً من مرحلة الاستدلال والضبط إلى مرحلة الادعاء والمحاكمة، بحيث يكون في ختامه معرفاً بالمخالفة المنسوبة، مبيناً بطبيعتها، مفصلاً لأدلتها ولكافة العناصر المرتبطة بها، على أن يكون القرار بالإدانة مستنداً إلى تحقيق وعرض متجرد للحقائق مع وزن بالقسط والعدل للأدلة، وما تقدم ضمانات جوهرية لا يقوم القرار المنصف في إيقاع العقوبة والجزاء بدونها، ومن شأن ذلك أن يكون مبتدأ الأصول المقررة فقهاً وقضاءً استصحاب أصل البراءة باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي، ليس حماية للمذنبين وإنما درءاً للعقوبة والجزاء إذا كانت المخالفة المنسوبة قد أحاطتها الشبهات والشكوك بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للمخالفة، إذ إن مجرد الدعوى لا يزحزح أصل البراءة

الملازم للشخصية طبيعية أو اعتبارية إذ لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مقاربة الجزم واليقين. وما سبق ليس يندُّ عن قاعدة أن الأصل صحة القرارات الإدارية، إذ هو سابق عليها؛ فإن مقتضيات بناء القرارات الإدارية الجزائية تستلزم قبل الوصول إلى نتيجتها بالإدانة ومن ثم إيقاع الجزاء بقرار إداري أن يسبق ذلكم القرار ما سلف من تحقيق قاعدة أصل البراءة، وما تستلزمه من إجراءات وممهدات لتبلغ أدلة إثبات المخالفة المنسوبة مقاربة درجة الجزم والقطع حين الوصل لقرار الإدانة؛ ومن ثم فإن الرقابة القضائية اللاحقة تتحقق من أن مصدرته مراعية قبل إصدارها القرار لتلكم الأصول المهمة والتي هي قاعدة للنظام الاتهامي، سواء كان جزائياً عاماً أو إدارياً. والدائرة وهي تبسط رقابتها القضائية على هذا القرار الإداري الجزائي الطعين تتحقق وقد أدانت المدعى عليها المدعية بالمخالفة المنسوبة إليها، وقررت إيقاف التعامل مع مكتب (ن) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ، ولما كان القرار الطعين يستند إلى توصية لجنة النظر في مخالفات اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (٤٦٠٧٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٧هـ، وقد توصلت هذه التوصية إلى إدانة المدعية بناءً على ما تضمنته محاضر ضبط اللجان الرقابية المشكلة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق في منافذ الدخول والمشاعر المقدسة المتضمنة اعتراف (٤) عمالة موسمية بشراء التأشيرات، وبمطالعة الدائرة لكل محاضر الضبط للوافدين وعددها (٤)

وجدت في جواب كل الوافدين على سؤال ما يثبت وجود سند على ما تم دفعه من مقابل مالي للحصول على التأشيرة الموسمية، النفي، وأنه لا سند أو بينة لديهم. ومنتهى ما سبق أن المدعى عليها لم تقدم أدلة إدانة يعول عليها في ثبوت مخالفة المدعية ببيع التأشيرات الموسمية، فإقرار الوافدين المرفق في محاضر الضبط حجة قاصرة عليهم، كما لم تقم المدعى عليها بالتحقيق مع المدعية، ولم تعتضد الإدانة في كل مستنداتها ومحاضرها ما يثبت بيع المدعية للتأشيرات، ولما كانت (البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة)، ولم تقدم المدعية أي بينة البتة على مخالفة المدعية، واكتفت بإقرار الوافدين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تعيب القرار الطعين، وعدم مشروعيته، وإلغائه قضاءً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٩٥٣٤١) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٨هـ فيما تضمنه في الفقرة الرابعة من إيقاف التعامل مع مكتب (ن).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.